

1500651-10.2021.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... tipo restou comprovado. E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de dano à saúde das pessoas.

Sendo assim, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico à tutela da saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500651-10.2021.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500651-10.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2285050/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 20905590 - DEL.POL.BATATAIS, 2413/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2285050 - DEL.POL.BATATAIS, 2285050/2021 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM ALVES DAVID

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

WILLIAN ALVES DAVID foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 19 de outubro de 2021, por volta da 06h, no conjunto habitacional Jorge Salim Mansur, Bloco F, Apto 10-A, localizado na Travessa Antônio Barbeiro Filho, nesta cidade e comarca de Batatais/SP mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de:

- 97,600g (noventa e sete gramas e seiscentos miligramas) de crack, distribuídas

em três tabletes;

- 129,200g (cento e vinte e nove gramas e duzentos miligramas) de cocaína, distribuída e acondicionada em 129 microtubos plásticos;
- 7,400g (sete gramas e quatrocentos miligramas) de maconha, distribuída e acondicionada em cinco papelotes;
- 5,2g (cinco gramas e duzentos miligramas) de crack, distribuída e acondicionada em cinco papelotes;
- 48g (quarenta e oito gramas) de lsd, distribuídos em 140 pontos; substâncias estas que causam dependência física e psíquica.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda um revólver, da marca ômega, calibre 32, e dois cartuchos íntegros do mesmo calibre, da marca CBC, no interior de sua residência em desacordo com determinação legal.

Segundo a peça exordial acusatória, o denunciado estava em seu apartamento quando ali chegaram policiais civis e guardas municipais visando cumprir mandado de busca e apreensão e prisão temporária dele.

Assim que ingressaram no imóvel, após contenção do denunciado, as buscas se iniciaram, sendo localizadas sobre o guarda-roupas de um dos quartos a arma e as munições acima descritas, além de porções de crack embaladas e prontas para a venda, bem como um rolo de plástico “filme” comumente usado para embalar drogas.

No interior do mesmo móvel, foram encontrados, em meio às roupas, os pontos de lsd. No mesmo cômodo, sobre uma mesa, foi apreendida uma pochete, na qual as cápsulas de cocaína estavam armazenadas, além de certa quantia em dinheiro. Ainda sobre a mesa, havia uma pedra grande de crack e outros pedaços menores, fragmentados por uma “gilete”. Ademais, foram apreendidas uma balança digital, fita adesiva e tesoura, utilizadas para embalar as drogas, além de 5 porções de maconhas, prontas para serem vendidas.

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/6).

Boletim de Ocorrência (fls. 41/45).

Auto de Exibição/Apreensão (fls. 53/56).

Auto de Constatação Preliminar (fls. 57/58).

Em decisão às fls.88/91 foi convertida a prisão em flagrante do réu em preventiva.

Laudos Periciais (fls. 133/138, 215/220 e 365/372).

Citado (fls. 186), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 305/311).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 321/323).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal e, no caso de eventual condenação, a aplicação dos benefícios prescritos no artigo 33, § 4º, da lei 11346/2006, com a fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do réu, pelos fatos descritos na denúncia.

E, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/6), pelo boletim de ocorrência (fls. 41/45), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 53/56), pelo auto de constatação preliminar (fls. 57/58), pelo laudo pericial (fls. 365/372), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual sorte, restou devidamente comprovada.

Em juízo, a testemunha Gustavo Otoni Francisco, policial civil, disse que, em razão de investigação desencadeada pelo setor de investigações, passou a investigar o réu e outros indivíduos. Aduziu que é de conhecimento que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas. Relatou que, na data dos fatos, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, se dirigiram ao apartamento de William, onde se encontrava ele e sua companheira de nome Brenda. Disse que foi localizado, sobre o guarda roupas existente no quarto de uso comum do casal, um revólver calibre 32 municiado, porções de crack embaladas para a venda e um rolo de plástico filme, que é utilizado para acondicionamento do entorpecente. Dentro do guarda roupas, foram encontradas cartelas de micro pontos (LSD). Foi encontrada, no mesmo quarto, sobre uma mesa, uma pochete, em cujo interior havia diversos "ependorfs" de cocaína e uma quantia em dinheiro. Sobre a mesa foi visualizada uma pedra grande de crack, com outros pedaços menores, e próximo a este entorpecente uma gillete, além de 5 porções de maconha, já embaladas para a venda. Encontraram ainda uma tesoura para corte, uma balança de precisão, uma fita adesiva para embalagem da droga, bem como 3 aparelhos celulares

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha Márcio Aurélio Da Silva Thomazelli, guarda municipal.

De igual sorte, a testemunha Vinicius Marques De Oliveira Seixas, policial civil, corroborou o depoimento das testemunhas anteriores, aduzindo ainda que o acusado é muito conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e furtos de veículos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Willian Alves David confirmou a posse das drogas e da arma que foram apreendidas em seu apartamento, justificando, contudo, que estava apenas guardando-as, pois eram de propriedade de terceira pessoa. Disse que recebia R\$50,00 por dia para guardar as drogas. Aduziu não ter envolvimento com qualquer facção criminosa e não possui apelido.

Conforme se observa, a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Em análise acerca das alegações dos policiais e do guarda municipal, não se demonstrou que eles tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valora prioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos policiais mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Ademais, o próprio acusado confirmou que estava guardando as drogas para terceira pessoa em troca de dinheiro.

Em relação a tal delito, destaco que o elemento subjetivo do tipo restou comprovado. E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de dano à saúde das pessoas.

Sendo assim, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico à tutela da saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Ora, a conduta de guardar e ter em depósito substância entorpecente é suficiente para a configuração do delito de tráfico, independentemente da prática de atos de comércio.

A figura típica inserida no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "(...) guardar (...), ter em depósito (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que ficou sobejamente demonstrado nos autos. Nesse sentido, confira-se: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câmara. j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Vale consignar, ainda, que a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam: 97,600g (noventa e sete gramas e seiscentos miligramas) de crack, distribuídas em três tabletes; 129,200g (cento e vinte e nove gramas e duzentos miligramas) de cocaína, distribuída e acondicionada em 129 microtubos plásticos; 7,400g (sete gramas e quatrocentos miligramas) de maconha, distribuída e acondicionada em cinco papélotes; 5,2g (cinco gramas e duzentos miligramas) de crack, distribuída e acondicionada em cinco papélotes e 48g (quarenta e oito gramas) de lsd, distribuídos em 140 pontos, demonstram que as drogas se destinavam ao consumo de terceiros.

Destarte, o fato é típico e ilícito e o acusado é culpável, razão pela qual a condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003:

De igual sorte, em relação ao delito previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, o pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/6), pelo boletim de ocorrência (fls. 41/45), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 53/56), pelo auto de constatação preliminar (fls. 57/58) e pelo laudo pericial (fls. 133/138), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, também restou comprovada nos autos, conforme se observa pela prova oral colhida, descrita anteriormente para apreciação do delito de tráfico.

Isto porque, restou devidamente comprovado que o acusado possuía sob sua guarda um revólver, da marca ômega, calibre 32, e dois cartuchos íntegros do mesmo calibre, da marca CBC, no interior de sua residência em desacordo com determinação legal, tendo, inclusive, o réu confessado sua posse.

O laudo pericial de fls. 133/138 comprova que, no estado em que foram recebidas a arma e munições, seus mecanismos se encontravam articulados e suas funções preservadas, mostrando-se capazes de efetuar disparos.

Como é cediço, a posse ilegal de arma de fogo constitui crime formal e de perigo presumido ou abstrato, não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco.

Cabe registrar que a tutela jurídica recai sobre a paz social e a segurança e incolumidade pública. Assim, o simples fato de o réu possuir a arma de fogo e as munições em questão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar coloca em risco os bens jurídicos protegidos pelo tipo incriminador, sendo prescindível a comprovação de que, efetivamente, produziu uma situação de risco. Dessa forma, ainda que não tenha feito uso de tais instrumentos, praticou o comportamento típico, incorrendo no ilícito penal, portanto, deve ser responsabilizado.

Nesse sentido:

"[...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que "os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato" (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux)[...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1122678AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

"Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial" (STJ, HC 366.292/SE, Ministro Relator JOELILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2017).

Sendo assim, constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do réu, deve ser ele condenado pela prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

Portanto, harmônicos os indícios oriundos da fase policial em relação aos auferidos judicialmente, a prova de autoria e materialidade é contundente, impondo-se, portanto, a condenação do acusado pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Passo, pois, à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

Na primeira fase, nos termos do art. 59, do CP, com preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, observo que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, tendo em vista a grande quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes encontradas. Assim, verifica-se que a conduta do acusado é de maior gravidade, considerando que seriam destinadas a inúmeros usuários. Desta forma, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo a existência das atenuantes da confissão e menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena inicial, a qual fixo em 5 (cinco) anos) de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena inicialmente fixada.

Entendo não ser o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como porque, conforme se observa pela folha de antecedentes do acusado, ele está respondendo por outros delitos de tráfico, podendo concluir-se que ele se dedica à prática de atividades criminosas, não preenchendo assim os requisitos para caracterização do tráfico privilegiado.

Saliento que a quantidade e natureza da droga já foram utilizadas na fixação da pena-base, motivo pelo qual, em atenção ao tema 712 do STF, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é fundamentado em elementos concretos da dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente pela prova oral colhida demonstrando que ele é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico e também por participarem de organização criminosa.

Destarte, fixo a pena definitiva pela prática do delito de tráfico de entorpecentes em 5 (cinco) anos) de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Considerando que não há nos autos informações acerca das condições econômicas do condenado, fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 43 da Lei 11.343/06).

Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003:

Em relação a este delito, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo é inviável a redução da pena abaixo de seu mínimo legal nesta fase de dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa

Considerando que não há nos autos informações acerca das condições econômicas do condenado, fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 43 da Lei 11.343/06).

Destarte, fixo a pena definitiva pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 em 1 ano de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo

legal.

Observa-se no caso em apreço, o concurso material entre os delitos, de modo que as penas devem aplicadas cumulativamente, resultando em 5 (cinco) anos) de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa no mínimo legal, e em 1 ano de detenção, além do pagamento de mais 10 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da reprimenda deverá ser, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime fechado, em razão da pena aplicada, da quantidade de drogas, dos veementes indicativos de que o acusado está incisivamente inserido na traficância, bem como porque o crime de tráfico de drogas é equiparado ao hediondo. Assim, somente regime mais gravoso poderá atender ao princípio da individualização da pena, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART.33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico. 3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Diante a quantidade de pena fixada, e pelos motivos acima expostos, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a concessão de "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado WILLIAN ALVES DAVID, à pena de 5 (cinco) anos) de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e à pena de 1 ano de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal,

Não permito o apelo do acusado em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente, agora, que se concluiu por sua responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente a manutenção da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, § 1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e do numerário apreendidos, se o caso.

Oportunamente, diligencie a serventia para comunicação ao Funad a respeito dos bens declarados perdidos nos autos, nos termos do artigo 63 e seguintes da citada Lei.

Nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, oficie-se para que a arma de fogo apreendida seja encaminhada ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- a) Oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF;
- b) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes;
- c) Expeça-se a competente guia de execução criminal e a encaminhe ao Juízo competente.

P.I.C.

Batatais, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA